



Introduction to Negligence

Einführung in den englischen Anspruch wegen Verletzung einer Sorgfaltspflicht. Für deutschsprachige Studierende ohne juristische Vorkenntnisse; rechtlicher Rahmen: England und Wales.

1. Ein zivilrechtlicher Anspruch

Ein **tort** ist ein zivilrechtliches Unrecht, für das das Recht eine Abhilfe vorsieht. Ein Zivilverfahren klärt einen rechtlichen Streit zwischen Personen oder Organisationen.

Negligence betrifft die Verletzung einer rechtlichen Pflicht zu angemessener Sorgfalt, die einen ersatzfähigen Schaden verursacht. Dieser Anspruch ist für sich genommen keine strafrechtliche Anklage.

Claimant ist der Kläger, **defendant** der Beklagte, **liability** die rechtliche Verantwortung. Häufig verlangt der Kläger **damages**, also Geldersatz. Das ähnlich aussehende Wort **damage** bezeichnet dagegen den Schaden oder Verlust.

Arbeitsdefinition: Ein negligence-Anspruch setzt eine verletzte Sorgfaltspflicht, einen dadurch verursachten Schaden und dessen rechtliche Ersatzfähigkeit voraus. Das ist eine Lernformulierung, kein wörtliches Lehrbuchzitat.

2. Vier Fragen statt einer mathematischen Formel

Duty: Schuldete der Beklagte gerade diesem Kläger angemessene Sorgfalt? **Breach:** Unterschritt er den verlangten Standard? **Causation:** Verursachte dies den relevanten Schaden? **Damage:** Entstand ein tatsächlich vorhandener, ersatzfähiger Schaden? Die im Unterricht verwendete Formel „duty + breach + resulting damage“ lässt sich so präziser prüfen.

Eine Pflicht beweist noch keine Pflichtverletzung. Eine Pflichtverletzung beweist noch nicht die Ursache eines Schadens. Regeln zum Haftungsumfang und zur **remoteness** begrenzen zusätzlich, welche Folgen ersatzfähig sind. Negligence erfordert tatsächlichen Schaden; andere torts können andere Voraussetzungen haben.

Sprachhinweis: Im Alltag heißt „negligent“ oft einfach unachtsam. Im englischen Deliktsrecht benennt negligence einen konkreten Anspruch. Die deutsche Übersetzung „Fahrlässigkeit“ darf die vollständige Prüfung nicht ersetzen.



Ein Supermarkt, vier Prüfschritte

Der folgende Sachverhalt und alle Varianten sind erfundene Lernbeispiele.

Ein Mitarbeiter hinterlässt eine große Wasserpfütze in einem belebten Gang. Das Personal weiß davon und hat genügend Zeit, beseitigt sie aber nicht und schützt Kunden auch nicht davor. Mara rutscht aus und bricht sich das Handgelenk.

3. Duty: Beziehung und Gefahr

Ein Supermarkt muss nach den einschlägigen Regeln für Besucher angemessene Sorgfalt für deren Sicherheit walten lassen. Für das Beispiel nehmen wir die relevante Pflicht gegenüber Mara an. Der **Occupiers' Liability Act 1957** verlangt vernünftige Sicherheit im Rahmen der erlaubten Nutzung, keine absolute Unfallfreiheit. [3]

4. Breach: Welche Vorsicht war angemessen?

Kenntnis der Pfütze, Kundenverkehr und verfügbare Zeit zählen. Wasser zu entfernen oder den Bereich bis zur Reinigung zu sichern, können angemessene Maßnahmen sein. Ein Schild genügt nicht in jeder Lage: Eine Warnung muss nach den Umständen ausreichen, um den Besucher vernünftig sicher zu halten. [3]

5. Causation: Warum fiel Mara?

Ein Ausgangspunkt ist die **but-for question**: Wäre die Verletzung ohne den fehlerhaften Umgang mit der Pfütze eingetreten? Wenn nein, spricht das für tatsächliche Kausalität. Kompliziertere Fälle verlangen weitere Regeln. **Remoteness** fragt nach rechtlich zu entfernten Folgen, nicht bloß nach Kilometern zwischen Personen.

6. Damage: Was lässt sich nachweisen?

Die Verletzung ist ein körperlicher Schaden. Belegte Behandlungskosten und Verdienstauffälle können hinzukommen, sofern sie auf der Verletzung beruhen und rechtlich ersatzfähig sind. Auch die Höhe muss belegt werden.

Ändere die Tatsachen: Mara geht unverseht um die Pfütze herum: keine vollständige eigene negligence-Klage nur wegen des Risikos. Sie fällt anderswo über ihren Schnürsenkel: kein Zusammenhang zur Pfütze. Wasser wird erst Sekunden vor dem Sturz verschüttet: Es ist zu prüfen, ob das Personal es überhaupt rechtzeitig erkennen und behandeln konnte.



Absicht und zwei wichtige Urteile

7. Muss jemand die Verletzung gewollt haben?

Nein. Eine Verletzungsabsicht ist keine Voraussetzung von negligence. Ein Mitarbeiter trägt absichtlich einen Eimer, verschüttet aber unbeabsichtigt Wasser. Die Tätigkeit kann gewollt sein, die Verletzung nicht. Ebenso kann eine bewusste Entscheidung für eine unsichere Vorgehensweise negligence begründen; der Begriff ist nicht einfach „das Gegenteil von Absicht“.

8. Donoghue v Stevenson [1932] AC 562 [1]

Donoghue behauptete, Ginger Beer, das eine Freundin für sie gekauft hatte, habe eine verweste Schnecke enthalten und sie krank gemacht. Mit dem Hersteller hatte sie keinen Vertrag. Der schottische Fall prägte die englische Hersteller-Verbraucher-Pflicht.

Wer gewann - und warum? Donoghue gewann die Berufung, weil das Fehlen eines Vertrags ihren negligence-Anspruch auf den behaupteten Umständen nicht ausschloss. Der Fall durfte zur Tatsachenprüfung weitergehen. Im House of Lords waren weder sämtliche Behauptungen bewiesen noch endgültige damages zugesprochen. [1]

9. Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4 [2]

Polizeibeamte kollidierten bei einer Festnahme mit einer Passantin und verletzten sie. Gegenstand war die Verletzungsgefahr aus ihrem eigenen Vorgehen, keine allgemeine Pflicht, die gesamte Bevölkerung vor Straftaten anderer zu schützen.

Wer gewann - und warum? Frau Robinson gewann. Der Supreme Court hielt den Chief Constable für verantwortlich: Die Beamten schuldeten angemessene Sorgfalt, verletzten diese Pflicht und verursachten ihre Verletzungen. Eine allgemeine Haftungsfreiheit der Polizei gab es nicht. Zur Berechnung der damages ging der Fall zurück. [2]

Die Verfahren zeigen unterschiedliche Erfolge: Donoghue eröffnete die weitere Anspruchsprüfung; Robinson stellte Haftung fest und ließ die Höhe offen. **Common law** bezeichnet durch Gerichtsentscheidungen entwickelte Grundsätze. Daneben zählen Gesetze; die Entwicklung begann nicht erst im späten 20. Jahrhundert.



Verständnisfragen mit Antworten

1. Wie lauten die vier Prüffragen?

Antwort: Duty, breach, causation und ersatzfähiger damage.

2. Garantiert reasonable care, dass kein Unfall geschieht?

Antwort: Nein. Es geht um angemessene Sorgfalt, nicht um eine Erfolgsgarantie.

3. Muss Mara beweisen, dass das Personal sie verletzen wollte?

Antwort: Nein. Verletzungsabsicht ist keine Voraussetzung dieses Anspruchs.

4. Eine Pfütze bleibt liegen, Mara wird aber nicht geschädigt. Reicht das?

Antwort: Nein. Eine Gefahr allein beweist keinen tatsächlichen Schaden für ihre negligence-Klage.

5. Sie fällt über ihren Schnürsenkel anderswo. Was fehlt?

Antwort: Die ursächliche Verbindung zwischen der Pfütze beziehungsweise dem Umgang mit ihr und der Verletzung.

6. Bekam Donoghue 1932 endgültigen Schadensersatz?

Antwort: Nein. Ihre erfolgreiche Berufung ließ die weitere Beweisprüfung zu.

7. Wer gewann Robinson und was blieb offen?

Antwort: Frau Robinson gewann hinsichtlich der Haftung; die Schadensersatzhöhe blieb zu bestimmen.

8. Sind damage und damages dasselbe?

Antwort: Nein. Damage ist der Schaden, damages sind typischerweise der Geldersatz.



Primärquellen

Diese Fassung verwendet die für die englische Serie am 4. Oktober 2026 geprüften Primärquellen. Die neueren Leitentscheidungen wurden für diese Ausgabe erneut eingesehen. Sämtliche als erfunden gekennzeichneten Beispiele sind Lehrsituationen.

[1] Donoghue v Stevenson [1932] AC 562.

House of Lords; Lord Atkins Begründung und Zulassung der weiteren Beweisprüfung. Urteilskopie der Universität Trier. [Quelle öffnen](#)

[2] Robinson [2018] UKSC 4.

Amtliches Urteil; Absätze 21-30 zur Methode, 68-81 zu Pflicht, Verletzung, Ursache und Ergebnis. [Quelle öffnen](#)

[3] Occupiers' Liability Act 1957, section 2.

Amtlicher Gesetzestext zur angemessenen Sorgfalt gegenüber Besuchern und zur Wirkung von Warnungen. [Quelle öffnen](#)

Kurze Antwort auf Englisch: „An accident alone does not establish negligence. The claimant must prove duty, breach, causation and recoverable damage.“ Erkläre anschließend jeden der vier Begriffe mit dem Supermarktbeispiel.